

תב/ 66/01

## בפני המפקחת על רישום המקרקעין ברחובות

### התובעות:

1. מיכאלה פישל

2. רלי לברמן

3. טובה פרנקל

ע"י ב"כ עו"ד ג. ישעיהו

מרח' ויצמן 26 חולון, 58323

- נ ג ד -

### הנתבעים:

1. לורה אלמקיאס

2. ז'ק אלמקיאס

ע"י ב"כ עו"ד זיו כספי

מרח' ז'בוטינסקי 33 ראשלי"צ

### פסק דין

התובעות הינן בעלים של דירות בבית משותף המצוי ברח' ברניצקי 33 בראשון לציון והידוע כגוש 3926, חלקה 982 (להלן: "הבניין"). צו לרשום הבית המשותף ניתן ב- 2/7/87 ולבית נרשם תקנון מוסכם. הנתבעים הנם בעלי דירה בבניין הידועה כתת חלקה מס' 25 אשר שטחה הכולל הינו 339.3 מ"ר. לדירת הנתבעים הוצמדו גגות שונים כמפורט בנסח רישום ובתקנון ו- 85/332 חלקים מן הרכוש המשותף.

### טענות התובעות:

לטענת התובעים, הנתבעים בנו על המרפסת הצמודה לדירתם, דירה נוספת ועצמאית ולה דלת כניסה נפרדת, אשר חוברה למערכת אינסטלציה של הבניין. אשר על כן הנתבעים היו צריכים לפני תחילת הבנייה, לקבל את הסכמתן של התובעות לבנייה על הגג המוצמד.

הנתבעים לא היו רשאים לייחד לעצמם אחוזי בנייה נוספים לשימושם הבלעדי. הוספת דירה ושינויים במערכת האינסטלציה הינם שינויים או תיקונים הפוגעים בדירות וברכוש המשותף של הבניין אשר עלולים לגרום לירידת ערכן של דירות

אחרות בבניין. זאת ועוד, הוסיפו התובעים כי חיבורי הצנרת שעשו הנתבעים, נעשו באופן בלתי ראוי ומזיק.

בניית דירה נוספת מוסיפה ומגדילה את חלקי הרכוש המשותף ובשל כך מגדילה את הנטל הכספי של התובעות בבניין.

#### הסעד לו עתרו התובעות הינו :

חיוב הנתבעים להרוס את תוספת הבנייה שביצעו, החזרת מערכת האינסטלציה לקדמותה, פינוי פסולת והחזרת מצבו הפיזי של הבניין לקדמותו.

#### טענות הנתבעים :

הנתבעים טענו כי אין מדובר בגג אשר הוצמד לדירתם, אלא במרפסת מקורה אשר שיטחה היה בנוי עם בניית הבית המשותף.

עם בניית הבניין נבנתה דלת נוספת להכנה ליחידת דיור נוספת.

הנתבעים לא גרעו מהתובעות זכויות בנייה שכן מדובר במרפסת מקורה והזכויות בה כבר קיימות. לצורך הבנייה לא הייתה הגדלת אחוזי הבנייה או הוספת מטרים, אלא רק הסדרת שטחי המדידה.

הנתבעים מילאו אחר הדרישות והנחיות לצורך תיקון הת.ב.ע. ומשעשו כן לא נדרשו להמציא הסכמה פוזיטיבית או חתימת שכנים. זאת ועוד, אף התובעות עצמן ביטלו חלק ממרפסותיהן וצירפו אותן לחלק העיקרי של הדירה ודאת ללא הסכמת הנתבעים.

בעת רכישת דירת הנתבעים הייתה ליחידה החדשה על הגג מחוברת למערכת האינסטלציה של הבניין. אשר על כן לא נעשו שינויים במערכת האינסטלציה, כי אם התחברות לצנרת קיימת ואין בכך פגיעה כלשהי בדירות התובעות, אשר מצריכים הסכמת התובעות.

דלת הכניסה הנוספת המהווה כיום כניסה ליחידה החדשה אינה פוגעת ברכוש המשותף שכן זוהי דלת המופיעה ביתר הבנייה המקורי והייתה בנויה לפחות מיום רכישת הדירה על ידי הנתבעים.

עצם האפשרות כי הדבר עלול לגרום לירידת ערך אי בו די כדי להוכיח ירידת ערך כדין זו.

#### הצורך בהסכמה התובעים :

לעניות דעתי יש מקום להבחנה בין שני מצבים : האחד- בו בעלי הדירה מבקשים לנצל אחוזי בנייה על חשבון שאר בעלי הדירות בבניין על ידי בניה על גבי רכוש

משותף או על גבי הצמדה, השני- מצב בו בעל דירה מבקש לפצל את דירתו שלו לשתי יחידות דיור בשטח אשר כבר רשום בבעלותו כאשר אחוזי הבניה נוצלו כבר בפועל והובאו לידי ביטוי במרשם.

פסקי הדין שהובאו על ידי ב"כ התובעות מתייחסים למצב הראשון בו הוצמד גג או שטח אחר לטובת מי מבעלי הדירות ולא נקבעה בתקנון הוראה לענין ניצול אחוזי הבניה על אותו גג.

ראה למשל ע"א 19/81 - בנימין ביבי נ' ד"ר קרל הורברט ו5 אח' פ"ד לז(2) 497, עמ' 502-503.

"ב. הצמדת גג כשלעצמה איננה מאפשרת בנייה על הגג המוצמד, שכן "יש לאבחן בין ההצמדה של חלק מן הרכוש המשותף לדירה מסוימת לבין הרשות לבנות. גם אם יש הסכמה להצמדה, אין פירושו עדיין כי יש בכך גם משום הסכמה של יתר בעלי הדירות לבנייה, ודרושה בכל מקרה הסכמתם כתנאי לקבלת ההיתר לפי סעיף 145 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965..."

"אין ספק שעצם הצמדת הגג ליחידה מסוימת איננה נותנת לבעל היחידה זכות לבנות על הגג כעולה על רוחו ללא הסכמת בעלי הדירות האחרות בבית, אלא גורמת אך ורק לכך שאותו חלק מהגג חדל להיות חלק מהרכוש המשותף והופך להיות חלק מהדירה" (דברי כבוד השופט י' כהן (כתוארו אז) בע"א 749/76, בעמ' 621)

או דברי כב' השופט מצא בע"א 7156/96 - יעקב וברטה שואעי נ' דניאל בכרך ו-3 אח'. פ"ד נג(1), 469, עמ' 478-477.

"שככלל יש להבחין בין הצמדת חלק מחלקת הרכוש המשותף, לאחת מן הדירות בבית המשותף, לבין זכות בעל הדירה לבנות על השטח הצמוד. הצמדת שטח לדירתו מקנה לבעל הדירה זכות בעלות בשטח המוצמד. אך מכאן לא נובע, שלבעל הדירה קמה זכות לבנות על השטח המוצמד.

זכויות הבנייה בבית-משותף שייכות (מכוח בעלותם המשותפת בקרקע) לבעלי כל הדירות בבית, וניצולן על-ידי בעל-דירה מותנה בהסכמת יתר בעלי הדירות. אך בעוד שביחס לעצם הזכות לבצע בנייה על השטח הצמוד, אין להסתפק בפחות מהסכמה מפורשת של יתר בעלי הדירות, הרי שביחס להיקפן של הזכויות המוענקות אין נדרשת התנייה מפורשת וניתן להיבנות גם מן הנסיבות."

לא כן המצב בענייננו. על פי צו הרישום השטח הבנוי כבר בא לידי ביטוי וכך גם היו החלקים ברכוש המשותף ששיקפו את השטח הן של הדירה הישנה והן של הדירה החדשה.

בע"א (י-ם) 190/84 דיבון נגד הממונה פס"מ תשמ"ה (ב) 265 נשאלה השאלה מה דינו של שטח מרפסת פתוח שאינו סגור מכל צדדיו בקירות. נקבע ע"י כב' השופט זילר:

" מכאן אתה למד כי המחוקק ראה מאליו שבמסגרות החדרים והתאים ומערכת החדרים והתאים המהווים את "הדירה" כמשמעותה בחוק, מצויים גם המרפסות, שאלמלא כן לא היה צורך להוציאם ממניין שטח הדירה. כיוצא בזה תיתכן דירה בקומה בעליונה שבמרכזה מה שמכונה פטיו, דהיינו חלק דירה בלתי מקורה במשמש כמקום נוי לצמחים או סתם כמקור אור מיוחד לחדר בדירה".

בסעיף 3 לתקנון המוסכם שנרשם לבית נקבע כדלקמן :

**"שטחי המרפסות המקורות יובאו בחשבון שטחי הרצפות של הדירות"**

אף התובעת 1 העידה בפרוטוקול מיום 3/4/02 בעמ' 2 שי' 12-14 : "הייתה דירה על הגג של שלושה חדרי שינה וסלון ופינת טלוויזיה ומטבח, מרפסת שחלקה פתוחה וחלקה מקורה.... הגג היה מקורה אבל פתוח היו עציצים זה היה גן טרופי. היו שני עמודים. הגישה הייתה מהדירה מהסלון".

ואילו הנתבע העיד בעמ' 5 שי' 22-25 :

"לגבי המעטפת הייתה תקרה בכל החלק של דירה מס' 26, והייתה מעטפת בגובה 1.20 מ' זה היה מעקה שמסביב לכל הדירה מס' 26, מעליו מוזיאקה בחלק המזרחי היו בסביבות 5 קורות שהם החזיקו את הגג.... בחלק הצפוני מעל גג הקומה השישית היה ריצוף ומעקה ברזל בגובה 40 ס"מ מעל המעקה המבונה".

מכל האמור לעיל אנו למדים כי בשונה מהוראות התכנון אזי בהיבט הקנייני והרישומי כלל רישום דירה 25 את שטחן של שתי הדירות. המסקנה המתבקשת היא כי הנתבעים רכשו את הדירה אשר שיטחה הכולל הרישום הוא 339.3 מ"ר כאשר חלק מהשטח כולל בחובו את המרפסת המקורה כחלק מהיחידה שנרכשה.

לצורך פיצול הדירה נדרשו הנתבעים לבצע שינוי הת.ב.ע. התוכנית המתוקנת רצ/1/17/78 איפשרה הכשרתה של יחידת דיור נוספת בקומה השביעית שבפועל מבחינה רשומית היתה שם האם בשל כך נוצלו אחוזי בניה אשר נגרעו משאר בעלי הדירות?

הביטוי "אחוזי בנייה" משמעו שיעור השטח המותר לבנייה (שטח הריצפה) מתוך שטח המגרש שעליו מבקשים לבנות, בהתאם לאמור בחוק התכנון והבנייה, תשכ"ה-1965. אחד המרכיבים החשובים בעת קביעת שוויו של מגרש הינו אחוזי הבנייה. ראה יהושע ויסמן, דיני קניין "בעלות שויתוף" (תשנ"ז), 415.

### **האם אחוזי הבניה שהוקנו בתוכנית מהווים פגיעה בשאר בעלי הדירות?**

התובעים מתבססים על דברי כב' השופט ברנזון בע"א 136/63 לוינהיים נ' שורצמן, פ"ד יז 1722, שם פסק כי ניצול אחוזי הבניה בבית משותף בשלמותה או בחלקה על ידי השותפים בהכרח מקטין את ערך הדירות הקיימות. וכי ניצול כאמור מעמיד את בעלי הדירות האחרים בפני שוקת ריקה או ריקה בחלקה בכל הנוגע לאפשרות הרחבת הדירות הקיימות אשר בבעלותם.

וכן על דברי כב' השופטת ד' דורנר בע"א 5043/96 - נחמיה גלמן ו-3 אח' נ' עזרא הררי-רפול. תק-על 2000(2), 553, עמ' 555 בדבר הענקת הזכות לנצל את אחוזי הבניה הקיימים בבניין:

**"כאמור, לאחוזי הבניה ערך כלכלי, וניצולם על-ידי אחד מבעלי הדירות בבית המשותף מפחית את שווי הדירות האחרות..."**

לטענת התובעים, נצול אחוזי הבניה על ידי הנתבעים יגרע מהם בעתיד בקשה לנצול אחוזי בניה לצורך הרחבת דירותיהם או לצורך בנית עוד מעלית.

### **האם הוכחה טענה זו של התובעים?**

שני הצדדים הביאו שמאים אשר נתנו חוות דעת ונחקרו עליהם. כל שמאי דבק בדעתו. שני השמאים בחרו כנקודת מוצא שהדירה החדשה נבנתה על גג צמוד. ככל שאני רואה זאת הם לא דייקו די בהגדרה המשפטית והיא ששטח הדירה היה שם כבר כלול במרשם. לנתבעים היתה זכות קנינית על כל השטח ולכאורה מהיבט זה לא היתה פגיעה באחוזי בניה.

מכל מקום שמאי התובעים מר קיינר טען כי עצם העובדה שהנתבעים יזמו תוכנית מפורטת שנגזרו ממנה אחוזי בניה משמעה בקשה לתוספת אחוזי בניה. השמאי מטעם הנתבעים, מר מנדלסון טען כי אין השמוש שולל שימוש עתידי בזכויות בניה עתידיות אם יהיו לכלל בעלי הדירות וכי השמוש בזכויות לענין הפיצול לא שלל זכויות מיתר בעלי הדירות כי בפועל בוצעה חלוקה בזכויותיהם של הנתבעים.

בטענתו זו תמך גם האדריכל מר דב חפץ שערך את התוכנית רצ/17/78.

במחלוקת זו אני מקבלת את דעת הנתבעים. גם אם נסוח התוכנית היה כזה ממנו השתמעה הגדלת אחוזי בניה בפועל לא הוכח שניצולם נמנע מבעלי הדירות האחרים או כי קיימת מניעה ליזום תוכנית לקבלת אחוזי בניה נוספים לבנין.

מכל האמור לעיל אני קובעת כי לא היה צורך בקבלת הסכמת התובעים לפצול הדירה ככל שהדבר קשור לנצול אחוזי הבניה.

ואולם גם אם אין צורך בהסכמה עדיין יש צורך לדון בשאלת הפגיעה אם נגרמה על פי התקנון המצוי (אשר הוראותיו משלימות את התקנון המוסכם שנרשם לבית).

### **פגיעה על פי סעיף 2 לתקנון המצוי**

לתובעות טענה נוספת והיא כי יצירת יחידה נפרדת ופעולות הבניה בפועל נופלות בגדרו של סעיף 2 לתקנון המצוי הקובע כדלקמן:

**"א) בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לענין זה, "פגיעה ברכוש המשותף" - לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה."**

**(ב) בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים בדירה אחרת או מסכנים או עשויים לסכן את קיומה, או משנים או עשויים לשנות את ערכה, אלא אם קיבל תחילה הסכמת בעל הדירה האחרת."**

נטען כי הפעולות שפגעו ברכוש המשותף הן פריצת דלת נוספת לדירה, התחברות לצינור הדלוחין והוספת יחידות לבנין דבר המעמיס על המתקנים המשותפים ומשכך היה על התובעים לקבל את הסכמת בעלי הדירות.

### **דלת נוספת**

סעיף 10 לתצהירי התובעות מיכאלה פישל וליברמן רלי מתייחס לענין הדלת. לעומתן הצהיר הנתבע בענין הדלת (סעיף 19,21 כי היתה קיימת דלת נוספת בדירה בעת שרכש אותה וכך גם הופיע בתוכנית ההגשה הנלווית להיתר הבניה שהוציא הקבלן.

שני הצדדים לא נחקרו לענין פריצת דלת נוספת ומשכך לא שוכנעתי כי הדלת נפרצה עובר לבניה בשנת 1999 ולא היתה שם קודם לכן.

### **התחברות לצנור דלוחין**

התובעות הצהירו בסעיף 10 לתצהירן כי הנתבעים התחברו למערכת האינסטלציה של הבנין באופן בלתי ראוי ומזיק וחברו את צנרת הביוב של הדירה החדשה אל

צנרת הדלוחין של הבנין. פרט לאמירה סתמית זו לא נתמך נושא זה בכל מסמך הנדסי או בחוות דעת. מהעדויות עולה כי מהנדס מטעם האגודה לתרבות הדיור הוזמן לבנין ובחן את הנושא אך ממצאיו לא הוצגו בפני. מנגד טענו הנתבעים כי היתה במרפסת הכנה להתחברות לביוב כמו גם אסלה. כחלק מתנאי הועדה המקומית לאשור הבקשה היה אשור תוכנית אינסטלציה סניטארית והתחברות לרשת העירונית. הנתבעים הציגו טופס 4 המאשר את גמר הבניה באופן התואם את תנאי ההיתר, וזאת לאחר שבהיתר עצמו קיימת התייחסות לנושא האינסטלציה. משכך לא הורם הנטל על ידי התובעים לענין התחברות לא ראויה למערכת הביוב בכלל וצנרת הדלוחין בפרט. העובדה כי היה ארוע בו היתה סתימה והנושא טופל אין בו כדי להעיד על חיבור כושל כללי.

### **איסור הוספת יחידות לבנין**

לענין זה מסתמך ב"כ התובעים על ע"א 395/74 **יצחק לוי נגד רבקה סמואל** וכן על ספרו של עו"ד אריה אייזנשטיין (ולא רוזנשטיין כמופיע בסיכומים) **"יסודות והלכות בדיני מקרקעין- חלק שלישי בתים משותפים"** בע"מ 192 המציינים אפשרות ירידת ערכן של הדירות בבית המשותף עקב הוספת יחידת דיור. נראה לי כי בבנין בן 25 דירות אין משמעות להוספת יחידה נוספת במובן ירידת ערך. השמאי מנדלסון, מטעם הנתבעים, השיב בחקירתו שמדובר בירידת ערך זניחה. זאת ועוד, הדוגמאות שמביא אייזנשטיין בספרו מתייחסות לבנין בן 4 דירות שם להוספת יחידה יש משמעות, מעבר לכך אוזכר שם ע"א (ת"א) 1008/99 **מקביאן נ' הילנר** בו נדון במצב בו פיצל בעל דירה חמש דירות בבעלותו לחמש עשרה דירות לצורך הפיכתן לאכסניה ואין מצב הדברים בעניננו דומה. עוד צרף ב"כ התובעות לסיכומיו פסק דין של כב' המפקחת אורה קניון (תב (חולון) 114/99) בענין פיצול דירה אלא שיש לשים לב שפסק הדין שם ניתן בהעדר הגנה והתייצבות ועל יסוד טענות התובעים בלבד.

### **מניעות ושיהוי**

כאמור לא מצאתי פגיעה קנינית בזכויות התובעים. בכך די לדעתי כדי לדחות את התביעה אלא שמצאתי לנכון להידרש גם לשאלת השיהוי והזמן שחלף מהמועד בו נודע לתובעות על אשור התב"ע ועבודות הבניה המבוצעות למועד הגשת התביעה. הודעה על הפקדת תוכנית מתאר מקומית פורסמה בילקוט הפרסומים 4690 מיום 22/10/98 ואישורה של תוכנית בנין עיר פורסם בילקוט הפרסומים מס 4773 מיום 24/6/1999. עבודות הבניה בוצעו בספטמבר 1999, בעלי הדירות פנו לעיריה ולמבקר

המדינה בתלונות בענין זה **באותו חודש**. נספח ח' (לתצהיר התובעות) מיום 3/11/99 מתאר ישיבה שבין בעלי הדירות לנתבע. המסמך נערך לאחר שהבניה כבבר החלה ולמעשה כמעט נסתיימה. מאותו מסמך עולה כי הדיירים הביעו בפני הנתבע את חוסר שביעות רצונם ממה שבוצע ומבניית קיר שבנה בחדר המדרגות בהמשך לנספח זה ממשיכים הדיירים לפנות במכתבים לראש העיר ולאחר מכן למבקר המדינה. תשובת מבקר המדינה מיום 19/6/00 הבהירה לתובעים כי נמצאו פגמים בהליכי קבלת היתר הבניה (להבדיל מהליכי שינוי התב"ע) וכי בדיקת המבקר לא נגעה לפגיעה בזכויות הקנין. ב- 20/12/00 הגישו בעלי הדירות התנגדות לתיקון צו הבית המשותף בעקבות בקשה לפצל רשומה של דירה 25 לשתי דירות. אך התביעה הוגשה בפני רק ב- 8/3/01 ולא הובהר מדוע השתהו תובעים בהגשת ההליך המשפטי שהרי הליך תיקון הצו הגיע בשלב מאוחר לבניה.

לאור האמור לעיל אני דוחה את התביעה.  
אני מחייבת את התובעות לשלם לנתבעים הוצאות משפט בסך של 5000 ₪ בצרוף מע"מ כחוק.  
פסיקת הוצאות זו מביאה בחשבון כי הבניה לא נעשתה בצמידות להיתר בניה אלא בדיעבד ותהליך קבלת ההיתר בניה נעשה ללא ידוע הדיירים אשר היו זכאים ליידוע כאמור ולו רק בשל יחסי השכנות בבית המשותף ובשל כך נגררו התובעות לעוגמת נפש והוצאות ולו רק בשל הצורך לברר את העובדות ולקבל תשובות מהגורמים המוסכים.  
עוד יובהר כי כל האמור לעיל רלבנטי לענין שטח הדירה הבנוי הקיים ואין הוא מתייחס לחדרים על הגג שעל פי השמאים טרם ניבנו.  
הנתבעים יהיו רשאים להמשיך בהליכי תקון צו הבית המשותף לאחר שיעבור המועד להגשת ערעור על פסק הדין.

**ניתן בהעדר הצדדים 30/1/03 כז' שבט תשס"ג וישלח להם בדואר רשום**

תמר פריאנטה  
מפקחת על רשום המקרקעין  
רחובות